

0000480-47.2021.8.26.0032

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/11/2022

... falta de provas, quanto aos dois delitos (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas). Na hipótese de condenação, requereu aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como regime inicial aberto e substituição da carcerária por restritivas de direitos (fls.515/541).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, cabe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-600

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000480-47.2021.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000480-47.2021.8.26.0032

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAIS FAUSTINO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

V I S T O S.

THAIS FAUSTINO, BRUNO HENRIQUE DUQUINI e LEANDRO APARECIDO SILVÉRIO foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06 (em concurso material), combinados com o artigo 29, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia de fls.172/174, no dia 23 de julho de 2020, por volta das 03:00 horas, na Rua Joseph Smith Junior, 329, Jardim São José, nesta cidade e Comarca, agindo com identidade de propósitos criminosos e associados, os réus tinham em depósito, para fins de tráfico, 17,16 gramas de cocaína (43 microtubos) e 5 porções

de crack (envoltas em papel alumínio).

A inicial acusatória veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante dos res denunciados.

A decisão de fls.102/104 converteu a prisão em flagrante em preventiva, quanto ao réu Leandro. Em relação aos acusados Thais e Bruno, houve concessão de liberdade provisória.

Os réus Leandro e Bruno já foram julgados nos autos 1501063-25.2020, que tramitou nesta Vara.

A ré Thais estava em local incerto, foi citada inicialmente por edital, ocasionando a suspensão e desmembramento do feito (fls.445).

Posteriormente, Thais foi localizada e citada pessoalmente.

A ré Thais apresentou defesa prévia (fls.403/404).

Na audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum. Em seguida, a ré foi interrogada (fls.507/511).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público apresentou alegações finais escritas e pleiteou a absolvição da ré, por falta de provas, quanto aos dois delitos (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas). Na hipótese de condenação, requereu aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como regime inicial aberto e substituição da carcerária por restritivas de direitos (fls.515/541).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, cabe consignar que os réus Leandro e Bruno já foram sentenciados, no feito 1501063-25.2020; onde foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas e foram absolvidos em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas.

Resta analisar a conduta da ré Thais.

Verifica-se que a ré Thais também estava no local dos fatos, onde foram presos os corréus Leandro e Bruno.

Todavia, não é possível afirmar, com a certeza necessária para a condenação criminal, que Thais também estava praticando o crime de tráfico de drogas ou que estava associada com os corréus para tal prática.

Interrogada em Juízo, a ré negou a prática do crime. Afirmou que estava no local dos fatos, que era um bar. Disse que trabalhava no local como atendente. Relata que é usuária de cocaína. Mantinha relacionamento amoroso com o corréu Leandro. Afirmou que não estava na posse de droga. Não tinha a chave do portão do bar. Está presa por outro processo. Possui quatro filhos menores. Está estudando na cadeia.

A testemunha Alex Fábio dos Santos relatou que havia informações no sentido de que naquele local estava ocorrendo o tráfico de drogas. Era um bar. Foram ao local e visualizaram indivíduos na frente do bar. Leandro era um desses indivíduos. Leandro correu para dentro do bar. Os indivíduos se recusaram a abrir o portão do bar. Por cima do muro, na área dos fundos, avistou Leandro escondendo droga dentro de um cano no muro. Depois, com a autorização do dono do bar, arrombaram o cadeado e entraram no local. Thais estava no interior do bar. Localizou as drogas que Leandro tinha colocado no cano do muro (43 microtubos de cocaína e 5 porções de crack).

Quantia em dinheiro também foi apreendida. As informações recebidas indicavam que havia rotatividade de pessoas que praticavam o tráfico no local.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Diego Molina Moro, que confirmou a ocorrência dos fatos, conforme narrados por seu colega de farda.

Desse modo, em que pese existir indícios, as provas colhidas em Juízo não são suficientes para a condenação da ré Thais.

A ré negou a prática do crime. Quem estava na posse de droga e escondeu a droga dentro de um cano no muro foi o corréu Leandro, indivíduo que já foi condenado pela prática do crime, juntamente com o corréu Bruno, nos autos nº1501063-25.2020.

Assim, tendo em vista a insuficiência de provas, é caso de absolvição da corré Thais.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal, para absolver a ré THAIS FAUSTINO,

por falta de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Araçatuba, 06 de novembro de 2022.

Roberto Soares Leite

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA